

1. Premesse

Toscana Diagnostica S.r.l., con sede legale in Viale Belfiore 55, 50144 Firenze (FI), P.IVA e C.F. 07528130482, REA n. FI-709602 (di seguito anche "la Società" o "TD"), in persona del proprio Legale Rappresentante e Amministratore Delegato, dott. Francesco Epifani:

- (a) preso atto dell'avvenuta adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "Modello 231") — elaborato e mantenuto dallo Studio Legale Maresca — approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Toscana Diagnostica S.r.l.;
- (b) richiamato l'art. 6 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità amministrativa derivante da reato presupposto qualora, tra le altre condizioni, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (c) considerati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria per gli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 — oltre ai requisiti di onorabilità ex art. 2382 c.c. e di assenza di cause di incompatibilità;
- (d) richiamati altresì: il Codice Etico di Toscana Diagnostica S.r.l. (TD-SGI-REG018, in adozione contestuale al Modello 231), la Politica integrata del SGI (TD-SGI-POL001) — dimensione anticorruzione, la Procedura Whistleblowing TD-SGI-PRO003 (D.Lgs. 24/2023), la Procedura dei flussi informativi all'OdV TD-SGI-PRO004;
- (e) ritenuto opportuno costituire un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale a tre componenti, di cui uno indipendente nella funzione di Presidente esterno e due con profili specialistici complementari;

con il presente atto procede alla nomina formale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di Toscana Diagnostica S.r.l.

2. Riferimenti

Riferimento	Ambito
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 art. 6 c. 1 lett. b)	Costituzione e attribuzioni dell'OdV
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 art. 7 c. 4 lett. a)	Verifica periodica e aggiornamento del Modello 231
D.Lgs. 24 marzo 2023 n. 24	Whistleblowing — obblighi sui canali interni di segnalazione
Direttiva (UE) 2019/1937	Whistleblowing — protezione segnalanti
Linee Guida di Confindustria 2014 (aggiornate 2021)	Best practice OdV
Linee Guida ABI/Banca d'Italia per OdV	Best practice settoriali
ISO 37001:2016 §5.3	Compliance Function (Funzione di Conformità anticorruzione)
TD-SGI-POL001 (Politica integrata)	Quadro impegni TD — dimensione anticorruzione
TD-SGI-REG017 (Modello 231)	Modello di Organizzazione e Gestione
TD-SGI-REG018 (Codice Etico)	Principi e regole di condotta
TD-SGI-REG019 (Regolamento OdV)	Regole di funzionamento dell'OdV
TD-SGI-PRO003 (Whistleblowing)	Procedura segnalazioni D.Lgs. 24/2023

TD-SGI-PRO004 (Flussi informativi OdV)	Flussi informativi verso OdV
--	------------------------------

3. Costituzione dell'Organismo di Vigilanza

Con il presente atto, l'Amministratore Delegato di Toscana Diagnostica S.r.l., in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di adozione del Modello 231, COSTITUISCE l'Organismo di Vigilanza di Toscana Diagnostica S.r.l. (di seguito anche "OdV") in composizione collegiale a tre componenti.

L'OdV è organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, posto in posizione di terzietà rispetto alle funzioni operative aziendali e in linea funzionale al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce direttamente.

L'OdV opera in coerenza con il Modello 231, con il Codice Etico, con il Regolamento OdV TD-SGI-REG019 e con le procedure correlate del SGI di Toscana Diagnostica.

4. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Toscana Diagnostica S.r.l. è composto dai seguenti tre componenti, scelti tra soggetti dotati dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione richiesti dalla normativa:

4.1 Presidente — Avv. Francesco Maresca

Voce	Dato
Cognome e nome	Avv. Francesco Maresca
Ruolo nell'OdV	Presidente
Profilo professionale	Avvocato — Studio Legale Maresca — specializzato in Compliance, Modelli 231 e diritto penale d'impresa
Posizione rispetto alla Società	Componente esterno indipendente — non legato da rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione operativa con TD
Requisiti dichiarati	Onorabilità ex art. 2382 c.c., autonomia, indipendenza, professionalità specialistica in materia 231, assenza di cause di incompatibilità
Codice Fiscale	
Residenza professionale	Via de' Vecchietti, 1, 50123 Firenze FI
Email professionale dedicata OdV	odv@toscanadiagnostica.it

4.2 Componente — Dott. Enrico Iannacone

Voce	Dato
Cognome e nome	Dott. Enrico Iannacone
Ruolo nell'OdV	Componente
Profilo professionale	Dottore Commercialista — iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Specializzazione apportata all'OdV	Audit, controllo di gestione, governance contabile-fiscale, presidio dei reati tributari ex D.Lgs. 231/2001 art. 25-quinquiesdecies, presidio dei reati societari art. 25-ter
Posizione rispetto alla Società	Componente esterno indipendente
Requisiti dichiarati	Onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità

TD-SGI-MOD222_00 · Rev. 00 · Atto di Nomina dell'Organismo di Vigilanza

	specialistica contabile-fiscale-amministrativa, assenza di cause di incompatibilità
Codice Fiscale	
Studio professionale	Via Giovanni Lanza, 54, 50136 Firenze FI
Email professionale dedicata OdV	odv@toscanadiagnostica.it

4.3 Componente — Dott. Iacopo Cupelli

Voce	Dato
Cognome e nome	Dott. Iacopo Cupelli
Ruolo nell'OdV	Componente
Profilo professionale — Ruolo aziendale	Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Toscana Diagnostica S.r.l.
Specializzazione apportata all'OdV	Conoscenza puntuale del SGI e dei processi aziendali, presidio multi-norma (ISO 9001/45001/14001/27001/37001/15189/7101/30415, NIS2, AI Act, GDPR, D.Lgs. 81/2008), competenza in audit interno e Risk Management
Posizione rispetto alla Società	Componente interno con autonomia funzionale — garantita dalla diretta dipendenza dall'Alta Direzione e dalla separazione organizzativa rispetto alle funzioni operative oggetto di vigilanza
Requisiti dichiarati	Onorabilità, professionalità multi-disciplinare, continuità di azione, conoscenza approfondita dell'Ente, assenza di conflitti di interesse rilevanti rispetto ai processi sensibili 231
Codice Fiscale	CPLCPI79D25D612F
Email professionale dedicata OdV	odv@toscanadiagnostica.it

5. Requisiti dei componenti

Ciascun componente dell'OdV dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti requisiti che si impegna a mantenere per tutta la durata del mandato:

- ONORABILITÀ:** assenza di condanne, anche non definitive, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o per altri reati rilevanti ai sensi dell'art. 2382 c.c.; assenza di sottoposizione a misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- AUTONOMIA:** capacità di agire in autonomia rispetto agli organi sociali e alle funzioni operative; non sussistenza di rapporti di subordinazione gerarchica con i soggetti che possono assumere le condotte oggetto di verifica;
- INDIPENDENZA:** assenza di rapporti di parentela o di affari personali rilevanti con membri del Consiglio di Amministrazione o con il Collegio Sindacale; per i componenti esterni, assenza di rapporti professionali significativi con la Società al di fuori dell'incarico OdV (salvo l'incarico legale per il Modello 231 dello Studio Maresca, formalmente delimitato);
- PROFESSIONALITÀ:** competenze tecnico-giuridiche, ispettive, contabili e organizzative adeguate allo svolgimento dei compiti dell'OdV;
- CONTINUITÀ DI AZIONE:** disponibilità ad assicurare l'esercizio costante e tempestivo delle funzioni di vigilanza, anche tramite verifiche periodiche, partecipazione alle riunioni e gestione delle segnalazioni.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 e in coerenza con il Modello 231 di Toscana Diagnostica, l'OdV ha i seguenti compiti:

- (a) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, con particolare riguardo all'effettività, all'adeguatezza e all'aggiornamento del Modello stesso;
- (b) verificare l'efficacia dei presidi previsti dal Modello rispetto ai processi sensibili identificati nel catalogo dei reati 231 di TD;
- (c) curare l'aggiornamento del Modello, proponendo all'Alta Direzione le modifiche necessarie a fronte di: (i) modifiche normative; (ii) emersione di nuovi rischi; (iii) cambiamenti organizzativi della Società; (iv) accertamento di violazioni;
- (d) ricevere e gestire le segnalazioni provenienti dal canale Whistleblowing (TD-SGI-PRO003) e dai flussi informativi obbligatori (TD-SGI-PRO004), assicurando la riservatezza dei segnalanti e la protezione da ritorsioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023;
- (e) condurre o disporre attività ispettive, audit interni mirati, esame di documentazione, intervista a personale e a soggetti terzi nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri;
- (f) proporre all'Alta Direzione l'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi del Codice Etico e del sistema disciplinare aziendale qualora dall'attività di vigilanza emergano violazioni del Modello;
- (g) riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (ove costituito) sull'attuazione del Modello, sulle attività svolte, sulle eventuali criticità e sulle azioni correttive proposte, con cadenza almeno semestrale e in ogni caso quando ne ricorrano i presupposti;
- (h) collaborare con le altre funzioni di controllo aziendali (RSGI, DPO, Internal Auditor, Compliance Function ex ISO 37001) e con i consulenti esterni nei limiti della propria competenza e in coerenza con la separazione di responsabilità.

7. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'esercizio dei propri compiti, l'OdV dispone dei seguenti poteri, riconosciuti dall'Atto di Nomina:

- (a) accesso illimitato a tutti i documenti aziendali ritenuti rilevanti, comprese le scritture contabili, i contratti, i verbali degli organi sociali, gli atti delle funzioni di controllo, le procedure del SGI, i log dei sistemi informativi (in coordinamento con DPO e IT Manager nel rispetto del GDPR);
- (b) intervista di tutto il personale aziendale, dei collaboratori e — se opportuno — dei soggetti terzi (fornitori, clienti, consulenti) entro il perimetro dei processi sensibili 231;
- (c) facoltà di disporre o richiedere audit interni mirati e attività ispettive, anche con il supporto di consulenti esterni nominati a propria spesa nei limiti del budget assegnato;
- (d) facoltà di richiedere chiarimenti e produzione documentale a qualsiasi funzione aziendale, con obbligo di risposta tempestiva;
- (e) accesso diretto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per riferire su questioni di particolare rilevanza, anche al di fuori dei reporting periodici;
- (f) facoltà di proporre azioni correttive, sanzioni disciplinari ai sensi del Codice Etico, e — in caso di violazioni costituenti reato — di sollecitare la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei limiti previsti dalla legge.

8. Flussi informativi verso l'OdV

I flussi informativi obbligatori verso l'OdV sono disciplinati dalla TD-SGI-PRO004 e includono — a titolo non esaustivo:

Tipologia	Tempistica	Mittente
-----------	------------	----------

TD-SGI-MOD222_00 · Rev. 00 · Atto di Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni di violazione del Modello 231 / Codice Etico	Senza ingiustificato ritardo	Chiunque dipendente, collaboratore, fornitore
Segnalazioni Whistleblowing	Senza ingiustificato ritardo via canale dedicato	Whistleblower (anche anonimo)
Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che riguardano TD	Entro 5 giorni lavorativi	Funzione Legale + AD
Verbalì del Collegio Sindacale (ove costituito) e del CdA	Entro 10 giorni lavorativi	Segreteria CdA
Esiti di audit interni e di terza parte	Entro 30 giorni dalla chiusura	RSGI
Eventi rilevanti su processi sensibili 231 (assunzioni, contratti significativi, autorizzazioni di spesa, omaggi, sponsorizzazioni)	Periodica trimestrale	Funzioni operative competenti
Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali rilevanti	Periodica semestrale	Studio Maresca / Funzione Legale
Esiti delle attività di Compliance Function ex ISO 37001	Periodica annuale	Compliance Function
Eventi avversi rilevanti per il rischio reato	Senza ingiustificato ritardo	RSGI / DPO / IT Manager

9. Riunioni e funzionamento collegiale

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale e in ogni caso quando ne facciano richiesta il Presidente, almeno un componente, l'Alta Direzione, il Collegio Sindacale (ove costituito) o il CdA. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono verbalizzate. I verbali sono custoditi a cura del Presidente in archivio riservato accessibile al Presidente, ai componenti, all'AD, al CdA e al Collegio Sindacale.

Il funzionamento dettagliato dell'OdV è disciplinato dal Regolamento OdV TD-SGI-REG019.

10. Durata del mandato

Il mandato dei componenti dell'OdV ha durata di TRE ANNI a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Atto e dell'accettazione da parte del nominato. Il mandato è rinnovabile.

I componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo OdV anche dopo la scadenza del mandato (prorogatio), salvo cessazione anticipata.

11. Cause di cessazione, decadenza, revoca

Costituiscono cause di cessazione automatica del mandato di componente dell'OdV:

- scadenza del mandato senza rinnovo;
- rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni;
- sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- sopravvenuto stato di interdizione, inabilitazione o di fallimento;

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

- e) condanna — anche non definitiva — per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o per altro reato di particolare gravità;
- f) per il componente interno, cessazione del rapporto di lavoro con TD;
- g) impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

La REVOCA del componente dell'OdV può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale (ove costituito) e con motivazione scritta, esclusivamente per giusta causa — in particolare: grave inadempimento dei compiti, conflitto di interessi non sanato, accertata violazione degli obblighi di riservatezza.

In caso di cessazione di un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del sostituto entro 60 giorni; il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del mandato originario.

12. Riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti all'obbligo di riservatezza assoluto su tutte le informazioni, i documenti, i dati personali e le segnalazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del proprio incarico. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del mandato per il termine massimo previsto dalla legge.

I componenti dell'OdV sono designati — relativamente al trattamento dei dati personali per finalità di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 — quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR, sotto la responsabilità del Titolare del Trattamento (Toscana Diagnostica S.r.l.). Il DPO è portato a conoscenza della designazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza configura giusta causa di revoca e può dar luogo a profili di responsabilità civile e penale (art. 622 c.p. — rivelazione del segreto professionale).

13. Compenso

Il compenso dei componenti esterni dell'OdV (Avv. Maresca, Dott. Iannacone) è determinato dal Consiglio di Amministrazione con delibera separata, in coerenza con i parametri di mercato per gli OdV di società di analoga dimensione e settore. Il compenso è adeguato a garantire l'autonomia e l'indipendenza dei componenti.

Il componente interno (Dott. Cupelli) svolge le funzioni di OdV nell'ambito del proprio rapporto di lavoro con TD, senza emolumenti aggiuntivi specifici, salvo eventuale gettone di presenza per riunioni svolte fuori dal normale orario di lavoro come da delibera CdA.

Il budget dell'OdV per attività ispettive, consulenze esterne, formazione e attrezzature è deliberato annualmente dal CdA su proposta del Presidente dell'OdV.

14. Garanzie di indipendenza e di non interferenza

Toscana Diagnostica S.r.l. garantisce ai componenti dell'OdV:

- a) accesso autonomo e diretto a documenti, sistemi informativi, persone fisiche dell'Ente, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte di altre funzioni;
- b) non interferenza dell'Alta Direzione e degli organi sociali nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, salvo i flussi informativi previsti;
- c) protezione legale (insurance e/o tenuta indenne) per le azioni svolte nell'esercizio del mandato in buona fede e nei limiti dei poteri conferiti;

- d) supporto operativo e logistico (sala riunioni riservata, archivio digitale dedicato, canale email odv@toscanadiagnostica.it, accesso al portale Whistleblowing).

15. Sottoscrizione e accettazione

Il presente Atto di Nomina si intende formalmente perfezionato con la sottoscrizione dell'AD/Legale Rappresentante e con l'accettazione da parte di ciascun componente.

Toscana Diagnostica S.r.l. — Designante

AD — Francesco Epifani

Firma: _____

Firenze, ____/____/____

Avv. Francesco Maresca — Presidente OdV

Per accettazione e dichiarazione requisiti

Firma: _____

Firenze, ____/____/____

Dott. Enrico Iannacone — Componente OdV

Per accettazione e dichiarazione requisiti

Firma: _____

Firenze, ____/____/____

Dott. Iacopo Cupelli — Componente OdV

Per accettazione e dichiarazione requisiti

Firma: _____

Firenze, ____/____/____

16. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione dell'Atto di Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Toscana Diagnostica S.r.l. in Area 02 Anticorruzione e Whistleblowing. Composizione collegiale a tre componenti: Avv. Francesco Maresca (Presidente esterno indipendente, Studio Maresca); Dott. Enrico Iannacone (Componente esterno — Dottore Commercialista); Dott. Iacopo Cupelli (Componente interno — RSGI/RSPP). Mandato triennale rinnovabile. Compiti, poteri, flussi informativi, garanzie di indipendenza, riservatezza, sottoscrizioni per accettazione.	RSGI	AD